條約司 第二科

外交部收電

機字第 552 號

第 583 號

日 7

發電者	葉公超
地名	華府
發電	48年1 0 7月 2日 1時 分
收電	48年1 0 8月 8日 1時0 分

送電時間

批示

台北外交部部次長：553號電計達。㈠謝貴林、程南案，業經其律師另向美京聯邦地方法院起訴，以台灣在法律上非中國一部份，亦不單獨構成一個國家爲詞，辯稱不能認爲係美移民法所指遣送目的地之「國家」，是以主張移民局無權遣送該兩員赴台。法院觀察台灣法律地位問題徵詢國務院意見。國務院答復略稱：二次大戰後，同盟國經接受中國對台灣行使管轄權力，但尚未就其法律地位簽訂條約云云。法院昨依據國務院此項解釋，宣判林、程勝訴。㈡該項判決並非承認林、程有權留美，惟其律師採取上項理由獲達拖延目的，在美國同類案件中尚屬初次，顯出意料。國務院鑒於其對台灣法律地位之一貫解釋，亦無法作有效應付。現移民局正研究如何能有效上訴。蓋此項判決如不推翻，則所有遣台案件均將無法辦理。㈢俟續洽報。葉公超

部外單位

擬辦

部內單位

☑部長　☑政務次長　☑常務次長

□祕書處　□總務司　□亞東司

□亞西司　□歐洲司　[✓ □美洲司]

☑條約司　□情報司　□禮賓司

□人事室　□主計室　□機要室

裝　訂　綫

言十八

彭見

朱見 請向機要室索全案副本

仲德 十八